

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4282/2536

๓๔ นางฉันทนา วัฒนธร
๖ นางจิตติพร เวชปาน

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 900, มาตรา 904

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 249

ป.วิ.อ. มาตรา 46

โจทก์ทั้งสามฟ้องให้จำเลยชำระหนี้ตามเช็ค เมื่อจำเลยรับว่าได้ส่งจ่ายเช็คพิพาทจริง เบื้องต้นต้องถือว่าโจทก์ทั้งสามเป็นผู้ทรงเช็คโดยชอบด้วยกฎหมาย ที่จำเลยให้การว่าเป็นตัวแทนของโจทก์ทั้งสามนำเงินของโจทก์ทั้งสามไปลงทุนเล่นแชร์น้ำมันกับ ข. จึงส่งจ่ายเช็คพิพาทไว้เป็นหลักฐาน เป็นการกล่าวอ้างข้อเท็จจริงเพื่อที่จะไม่ต้องรับผิดชอบตามเช็ค หน้าที่นำสืบข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงตกอยู่แก่จำเลย เมื่อจำเลยนำสืบฟังไม่ได้ตามที่ให้การต่อสู้ไว้ จำเลยย่อมต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ทั้งสาม

ส่วนเงินจำนวน 321,600 บาท ที่จำเลยรับไปจากโจทก์ที่ 2 นั้น จำเลยไม่ได้ฎีกาโต้เถียงว่าจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด จึงต้องฟังว่าจำเลยต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ที่ 2

คดีอาญามีผลชี้ขาดเพียงไม่มีมูลในเจตนากระทำผิดทางอาญาเท่านั้นทั้งคดีแพ่งที่โจทก์ทั้งสามฟ้องก็มีใช้คดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา ผลแห่งคดีอาญาดังกล่าวจึงไม่ผูกพันคดีแพ่งนี้

คดีอาญามีผลชี้ขาดเพียงไม่มีมูลในเจตนากระทำผิดทางอาญาเท่านั้นทั้งคดีแพ่ง
ที่โจทก์ทั้งสามฟ้องก็มีใช้คดีแพ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคดีอาญา ผลแห่งคดีอาญาดังกล่าวจึง
ไม่ผูกพันคดีแพ่งนี้

(สนัดหมายสวัสดิ์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์-โสภณ รอดหิรัญ)

ศาลแพ่ง - นายสำรวจ อุดมทวี

ศาลอุทธรณ์ - นายกนก พรรณรักษา

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ